



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 454/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובעים:

1. יצחק ברמן
 2. דניאל רוזנטל
 3. זאב (סטף) ורטהיימר
 4. חגי עידן
 5. גלית עידן
 6. דוד למברוסו
- כולם ע"י ב"כ ממשרד ש. הורביץ ושות'
מרחוב אחד העם 31 תל אביב

נ ג ד

הנתבעת:

ש.א.י - שרותי אירוח ישראליים בע"מ
ע"י ב"כ ממשרד עוה"ד מ. פירון ושות'
מרחוב אבא הלל סילבר 16 רמת גן

פסק דין

הסכסוך דנן עניינו בבית הידוע כ-"מגדל המלך דוד" ברחוב הירקון 87 תל אביב הבנוי על חלקה 110 בגוש 6905 (להלן: "הבית").

הבית טרם נרשם כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים.

התובעים, בעלים של יחידות בבית, עותרים למתן צו אשר יורה לנתבעת, חברת הניהול של הבית, להעמיד לעיונם מסמכים הקשורים לניהול הבית מאז 01.01.08 ואילך.

בדיון שנערך בתובענה ביום 04.12.13 הגיעו הצדדים להסכמה דיונית כלהלן:

"מסכימים כי יינתן פסק דין בתובענה על יסוד כתבי הטענות וסיכומים שיוגשו מטעם הצדדים כאשר הטענות העובדתיות של כל צד מוכחות".

לאור ההסכמה הדיונית הרי שכל הטענות העובדתיות ההדדיות של הצדדים מוכחות וכל שנותרו להכרעתי הינן המחלוקות המשפטיות כפי שאלו עולות מכתבי הטענות וסיכומי הצדדים.

טענות התובעים בתמצית – זכות העיון הינה זכות בסיסית של בעלי דירות בבית משותף על פי הוראות התקנון המצוי, ודאי שעה שלחברת הניהול ניגוד אינטרסים (מלונות דן, בעלת השליטה בנתבעת, הינה גם בעלים של חלק מהדירות בבית ושל שטח המלונאות והשטח המסחרי). המסמכים שהעיון בהם מבוקש תואמים את הוראות הדין והפסיקה ונדרשים על מנת לאפשר לבעלי הדירות לבצע בדיקה ראויה של התנהלות חברת הניהול. זכות העיון נגזרת גם מעקרון תום הלב וחלה אף על שוכרים. בנסיבות בהן מדובר בחברת ניהול הרי שזכות העיון נובעת מהוראת חוק קוגנטית ובכל מקרה הוראת החוק מהווה סף חובה מינימאלי. לבית לא קיים תקנון מוסכם ומסמך שלא נחתם על



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 454/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

ידי כל בעלי הדירות ולא נרשם אינו יכול להיחשב ככזה. ממילא טיוטת התקנון המוסכם איננה שוללת במפורש את זכות העיון של בעלי הדירות. חברת הניהול גם איננה מקיימת את חובת העיון כלפי הנציגות המוסמכת של הבית. אין מקום לצרף חברי הנציגות החדשה (שחוקיתה מוכחשת) שעה שעל הנתבעת, מתחזק הבית, חובה לאפשר עיון ישיר של בעלי הדירות במסמכים.

טענות הנתבעת בתמצית – המחלוקת בין הצדדים איננה בנוגע לקיומה של זכות עיון אלא בנוגע לדרך העיון. כל אחד מהתובעים חתום על הסכם ניהול הקובע מנגנון לעיון במסמכים באמצעות הנציגות בלבד ודרך זו כבר יושמה בעבר ומיושמת גם כיום באופן סביר, מאוזן, הוגן ומידתי. כל שזכאים בעלי הדירות הינו להסבר על פי נהלים שיקבעו כל ידי חברת הניהול. לבית תקנון מוסכם (אף אם לא נרשם) אשר אושר על ידי כל בעלי הדירות לבד מהתובע 3 וגם זה כולל הגבלה כאמור. העיון המקיף המבוקש עומד בסתירה להסכמים ומהווה הכבדה בלתי סבירה על הנתבעת. התקנון המוסכם מחייב את התובעים (שהיו בעלי דירות בעת עריכתו) שעה שהתקבל ברוב הדרוש ואושר באסיפה, אף אם טרם נרשם. סעיף 16 לתקנון המצוי ממילא דיספוזיטיבי, כפי שבוצע בהסכמי הניהול ובתקנון המוסכם. ככל שאין תקנון מוסכם הרי שהנתבעת איננה מתחזק בהתאם להוראות החוק ומשכך אין המפקח מוסמך כלל לדון בהליך.

דיון

ניתן למקד את המחלוקת המשפטית שבין הצדדים בפלוגתאות שלהלן:

האם זכות העיון על פי סעיף 16 לתקנון המצוי וסעיף 71 לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969 (להלן: **"החוק"**) הינה הוראה קוגנטית?

האם לבית תקנון מוסכם המחייב בהקשר דנן את התובעים או חלקם?
האם זכאים התובעים לעיין בכל המסמכים המבוקשים על ידם?

הכרעה בפלוגתאות אלו תוביל, למעשה, למסקנה באם זכאים התובעים למלוא הסעד המבוקש על ידם, חלקו או בכלל לא. לפיכך, נדון בפלוגתאות הדורשות הכרעה על פי סדרן.

האם זכות העיון על פי הדין קוגנטית?

אין מחלוקת, גם בין הצדדים להליך, כי זכות העיון הינה זכות מהותית וחשובה - גם הנתבעת איננה טוענת כי לבעלי הדירות אין זכות לעיין במסמכים הקשורים לניהול הבית המשותף. כל טענת הנתבעת היא כי הוסכם שעיון זה יתבצע באמצעות הנציגות ולא באופן פרטני על ידי בעלי הדירות.

המחלוקת שבין הצדדים הינה, אם כן, בנוגע לדרך למימוש זכות העיון.

בהקשר זה אין בהוראות סעיף 16 לתקנון המצוי משום קביעה של מנגנון לקיום זכות העיון - כל שנבקעה בתקנון המצוי היא רשות לבעל דירה לעיין "בכל עת סבירה" במסמכים. לפיכך, קביעה של מנגנון לביצוע העיון, כגון, משך זמן העיון, מיקומו, נשיאה בעלויות וכיוצ"ב עניינים הקשורים בשאלה כיצד יבוצע העיון, נתונים לקביעת בעלי הדירות (ר' ע"א (ת"א) 1229/96 פנרמה ניהול



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 454/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

ואחזקה (1983) בע"מ נ' נציגות הבית המשותף (פורסם בנבו) ובהשלכה גם מתיק 188/10 אלי סבא ואח' נ' יעקב ושלר ואח' (פורסם בנבו ובאתר משרד המשפטים)).

משכך, עצם זכות העיון על פי דין איננה ניתנת להתנאה. אולם, בידי בעלי הדירות שמורה הזכות לקבוע את הדרכים לקיום זכות העיון.

באופן דומה הרי שבעלי הדירות מוסמכים לקבוע מנגנון להמצאת המידע על ידי חברת הניהול בהתאם להוראות סעיף 71(ד) לחוק המקרקעין, ובכלל האמור הם מוסמכים גם להסכים כי המצאת מידע לבעלי הדירות מחברת הניהול תתבצע באמצעות הנציגות. ויודגש, אין בהחלטה כאמור כדי לשלול את זכות העיון של בעלי הדירות, גם במסמכי חברת הניהול, אלא אך לקבוע דרך לביצוע זכות זו.

נותרה השאלה מהו הרוב הנדרש לשם קביעת מנגנון לעיון כאמור, וזו מובילה אותנו לפלוגתא הבאה שעניינה בדבר קיומו או העדרו של תקנון מוסכם לבית בהקשר דנן.

האם לבית תקנון מוסכם המחייב את התובעים או חלקם?

בטרם נחל בבחינת פלוגתא זו נבהיר כי היא נעשית אך בנוגע למחלוקת נושא ההליך דנן - אין בפסק דין זה משום קביעה כלשהי בנוגע לחלקים אחרים בתקנון, לרבות ההוראות המתייחסות למחלוקת התשלומים, עריכת ביקורות וכיוצ"ב. ביחס לכל הוראה תתכן, בהחלט, קביעה נפרדת ולא ניתן להתייחס לתקנון כולו כמכלול חד ערכי, בפרט כאשר לא נשמעו בפני ראיות בתיק זה. זאת ועוד. ההכרעה בהליך זה מתייחסת לצדדים שבפני בלבד וללא כל השלכה להליכי הרישום המנהליים של הבית.

עסקינן, אם כן, בבחינת ההוראה ב"תקנון מוסכם" (שלא נרשם) שעניינה עיון במסמכים. בשל חשיבותה להכרעה בתיק זה נביאה כלשונה (סעיף 7.11 לתקנון):

"חברת הניהול תנהל ספרי חשבונות בגין ניהול וביצוע השירותים באופן שייקבע ויומלץ לה על ידי רואה החשבון שלה. בעלי היחידות יהיו רשאים לקבל הסבר בנוגע להוצאות. הנוהלים בקשר לאופן ולמועד קבלת הסברים ייקבעו על ידי חברת הניהול מעת לעת. נציגות אגף 3 תהיה רשאית לעיין בספרי חברת הניהול בעצמה או באמצעות ר"ח נציגות אגף 3, במועדים סבירים שייקבעו לכך ע"י חברת הניהול ובתיאום מראש עמה".

סעיף 62 (א) לחוק המקרקעין (החל בהתאם לסעיף 77ב לחוק המקרקעין, בשינויים המחויבים, גם על בית שאינו רשום כבית משותף) קובע כי "בעלי הדירות רשאים לערוך תקנון ולשנות את הוראותיו ברוב של בעלי הדירות ששני שלישים של הרכוש המשותף צמודים לדירותיהם, אולם אין לקבוע או לשנות בתקנון זכויות של בעלי דירות או להטיל עליהם חובות או תשלומים מסוג או בשיעור שלא פורשו בחוק זה אלא בהסכמתם, ואין לקבוע הצמדה של חלק מסויים מהרכוש המשותף לדירה פלונית אלא בהסכמת כל בעלי הדירות".



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 454/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

אין מחלוקת עובדתית כי הבית טרם נרשם כבית משותף וממילא גם התקנון המוסכם הנטען על ידי הנתבעת לא נרשם ואין בו לחייב "כל עלמא" (סעיף 62(ג) לחוק המקרקעין).

אין גם מחלוקת כי רוב נדרש של בעלי דירות בבית על פי הסעיף האמור חתם על התקנון המוסכם. אולם, בהעדר חתימה של התובע 3 (בעלים של 2 דירות בבית), הרי שאין הסכמה "פה אחד" של כל בעלי הדירות בבית לתקנון.

נותרה, אם כן, השאלה האם יש בכוחה של הוראת התקנון האמורה כדי לחייב את התובע 3, הוא היחיד מבין בעלי הדירות בבית אשר לא חתם על התקנון דנן.

למעשה, הכרעה בשאלה האמורה תהיה הקביעה האם הוראות התקנון המוסכם לעניין עיון במסמכי הנציגות מהווה שינוי בזכויות הנתבע 3 ללא הסכמתו. אם כך הם פני הדברים הרי שהדבר אינו אפשרי בהתאם להוראות סעיף 62 הנ"ל וחל התקנון המצוי באופן שיורי על פי סעיף 64 לחוק המקרקעין (ר' גם תיק 202/10 דליה ציזיק ואח' נ' חברת קניוני ים בע"מ ואח' (פורסם באתר משרד המשפטים)).

בנסיבות דנן אני מוצא כי אין בהוראת סעיף 7.11 לתקנון המוסכם להוות פגיעה בזכויות הנתבע 3 כאמור ממספר טעמים.

ראשית, ההוראה, כאמור לעיל, אך מסדירה את דרך העיון במסמכים, קרי, באמצעות הנציגות. אין בה כדי למנוע את זכות עיון, שאז ודאי שמדובר היה בפגיעה בזכויות בעלי הדירות שאינה מותרת.

שנית, דעתי היא כי הסמכות נתונה בידי רוב בעלי הדירות בבית לקביעת מנגנון העיון במסמכים, שהרי מנגנון העיון לא נקבע במסגרת התקנון המצוי או החוק אלא אך העיקרון היסודי בדבר המסמכים הנדרשים (כטענת התובעים, המקובלת עלי, כרף מינימלי לניהול ענייניה הכספיים של נציגות) וקיומה של זכות עיון "בכל עת סבירה". לזכות העיון האמורה צריכים בעלי הדירות לצקת תוכן פרוצדורלי למימושה באמצעות החלטה כדין או תקנון מוסכם (ר' פרשות פנרמה וסבא לעיל).

שלישית, לא ניתן להתעלם מכך שגם התובע 3 חתם על הסכם ניהול ובו כלולה הגבלה זוהה בנוגע לזכות העיון (סעיף 11 להסכם הניהול). אף שאין בהסכם הניהול להוות תחליף לתקנון, וטענת הנתבעת בהקשר זה איננה מקובלת עלי, הרי שבנסיבות דנן, כאשר עסקינן בתובענה למתן צו לעיון במסמכים המנוהלים על ידי חברת הניהול, וכל עוד לא נרשם הבית המשותף והתקנון המוסכם, לא ניתן להתעלם מההיבטים ההסכמיים שבין הצדדים.

בסופו של יום התקשרות בעלי הדירות עם חברת ניהול, בין אם חברת הניהול הינה בגדר מתחזק על פי סעיף 71 לחוק המקרקעין ובין אם הינה אך בגדר נותן שירותים, הינה התקשרות חוזית מטיבה וטבעה. בהקשר זה נושאים רבים נתונים למו"מ בין הצדדים - טיב השירות והיקפו, שכר המתחזק, חיובים נוספים לאלו המפורטים בתקנון המצוי בכל הקשור להנהלת חשבונות ודוחות וכיוצ"ב. לכל אלו מתווספות גם ההסכמות בנוגע לכל הקשור לביקורת על התנהלות המתחזק, לרבות, התנהלותו הכספית ועיון במסמכים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 454/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

ככל שמערכת היחסים שבין בעלי הדירות לבין המתחזק מוסדרות במסגרת הוראות תקנון מוסכם שנרשם הרי שאלו גוברות. אולם, משעה שמונה מתחזק לבית ולא נרשם תקנון מוסכם או שזה אינו מסדיר את מערכת היחסים שבינו לבין בעלי הדירות, לא ניתן להתעלם מההתקשרות החוזית שבין הצדדים, בפרט כאשר מדובר בנסיבות בהן קיימת התקשרות פרטנית בין המתחזק לבין כל אחד מבעלי הדירות.

כך נפסק בפרשת פנרמה - "הדין לענין ניהול הבית המשותף הינו דיספוזיטיבי. רוצים דיירי הבית, יקבעו לעצמם תקנון; לא רוצים להתנות על התקנון המצוי - יאמצו אותו וכתבו וכלשונו. אך אם הם מאמצים אותו, היעלה על הדעת, כי חברת האחזקה תבוא ותאמר כי הוראותיו אינן מתאימות לבית המשותף? לא למותר להזכיר, כי ההוראה בדבר עיון הדיירים בחשבונות נזכרה במפורש גם בהסכם עם חברת האחזקה, ולא יתכן שבבוא הדיירים לממש את זכותם תטען החברה כי הוראה זו אינה מתאימה ל"נסיבות העסקיות-מסחריות של הענין" (סעיף 7.5. ד. לפסק הדין). כך אמורים הדברים בנסיבות דנן מצידה השני של אותה המטבע - לא יכולה להישמע טענת בעלי הדירות לקיום זכות העיון בניגוד להוראות הסכם הניהול והתקנון המוסכם.

לאור האמור הרי שניתן לראות בהוראת סעיף 7.11 הנ"ל הוראה תקנונית המחייבת את כלל התובעים דנן.

האם זכאים התובעים לעיין במסמכים המבוקשים על ידם?

לפיכך מוצאים אנו את עצמנו בפני הפלוגתא האחרונה הנדרשת לבירור - האם התובעים זכאים לקבל לעיונם את המסמכים המבוקשים על ידם.

מן הבחינה העקרונית סבור אני כי התובעים זכאים לעיין בכל המסמכים המבוקשים על ידם.

ראשית, עיון ברשימת המסמכים המפורטים בכתב התביעה מלמד כי במרבית המסמכים זכאים בעלי דירות לעיין גם בהתאם להוראותיו המינימליות של סעיף 16 לתקנון המצוי - כך בוודאי בנוגע לדוחות כספיים, פירוט ההכנסות, פירוט ההוצאות והתקשרויות עם נותני שירותים וספקים, שאינם אלא חלק מן האסמכתאות להוצאות הבית. גם המסמכים האחרים שהעיון בהם מבוקש, הליכי התמחרות ומכרזים, אינם חורגים מגדר הסביר והמקובל לצורך עריכת מעקב וביקורת, ודאי כאשר מדובר בבית בסדר גודל של הבית דנן.

שנית, זכות העיון של הנציגות על פי התקנון המוסכם הינה רחבה ביותר - "בספרי חברת הניהול". בספרים אלו נכלל גם תיעוד החשבונאי אולם גם האסמכתאות לכל תיעוד שכזה, דוחות כספיים ולמעשה כל מסמך כספי הקשור בהתנהלות חברת הניהול (ר' פרשת פנרמה לעיל).

זאת ועוד. על פי התקנון המוסכם, עליו מתבססת הנתבעת, הרי שבידי הנציגות זכות לעריכת ביקורת ע"י רו"ח מטעמה (סעיפים 7.7 ו- 7.8). ברי כי ביקורת שכזו ניתן לערוך רק על פי זכות עיון מלאה ומוחלטת.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 454/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

זכותם של בעלי הדירות לעיון נגזרת מזכות הנציגות וזו, כאמור, רחבה, גם על פי הסכם הניהול והתקנון המוסכם.

שלישית, גם בידי בעלי הדירות עצמם זכות לביקורת באמצעות "ערעור על החשבון השנתי המאושר" (סעיף 7.7 לתקנון). ברי כי לא ניתן לבצע ערעור כאמור ללא מימוש זכות העיון, בודאי שעה שבעל דירה שאינו מערער על הדוח השנתי "יראו אתו כאילו הסכים לאמור בחשבון השנתי".

לכל זאת יש להוסיף כי לבעלי הדירות ממילא גם זכות לקבלת הסברים מחברת הניהול בנוגע להוצאות. קבלת הסברים כוללת בחובה גם מתן תיעוד התומך בהסברים אלו.

ויוזכר, התקנון המוסכם אינו שולל את זכות העיון של בעלי הדירות אלא אך קובע מנגנון ודרך למימוש זכות זו.

רביעית, עיון כולל בחובו, מניה וביה, גם את הזכות להעתיק את אותם המסמכים אשר שהעיון בהם אפשרי.

ויוודגש, בסופו של יום מדובר בעיון במסמכים אשר משמשים יסוד לחיוב בעלי הדירות בתשלום כספים. ברי כי צריכה להיות שקיפות מוחלטת כלפיהם, לרבות במתן העתקים ממסמכי העיון, הן מצד חברת הניהול והן מצד הנציגות.

דא עקא, כאמור לעיל, את מימוש זכות העיון יכולים התובעים לדרוש מנציגות הבית (בהתאם לחובותיה החוקיים על פי הוראות חוק המקרקעין) אשר היא זו המוסמכת לדרוש עיון זה מול הנתבעת דנן, בין מכוח חוק המקרקעין (סעיף 71), בין מכוח התקנון המוסכם (סעיף 7.11) ובין מכוח הסכמי הניהול (סעיף 11). אין התובעים זכאים לדרוש מימוש של זכות העיון ישירות מהנתבעת.

לפני סיום אעיר כי טענות הצדדים בנוגע לזהות הנציגות לא נדונו בהליך זה, בין מחמת ההסדר הדיוני שבין הצדדים ובין מחמת טענת התובעים בהליך המתבססת על זכותם האישית לעיון במסמכים. כך גם אמורים הדברים בנוגע לטענות בדבר התנהלות בעבר שבין הנתבעת לנציגות, ודאי שעה שהאחרונה איננה צד להליך בפני.

סיכום

לאור כל האמור לעיל אני מוצא מקום להורות על דחיית התביעה כפי שהוגשה - אין בידי התובעים לקיים זכות העיון המבוקשת על ידם בהליך זה ישירות מול הנתבעת.

אולם, כאמור לעיל, התובעים זכאים לעיין, לרבות קבלת העתקים, בכל המסמכים המבוקשים על ידם בהליך זה, וזאת מול נציגות הבית. תחדל הנציגות מלמלא אחר חובת העיון כאמור מכל סיבה שהיא הרי שפתוחה בפני התובעים הדרך לעתור בהליכים המשפטיים המתאימים כנגד הנציגות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 454/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

הנציגות זכאית לעיין, לרבות קבלת העתקים, בכל המסמכים המבוקשים על ידי התובעים בהליך זה. זכות הנציגות הינה מול הנתבעת דנן. תחדל חברת הניהול מלמלא אחר חובותיה כאמור כלפי הנציגות, תוכל הנציגות לעתור בהליכים המשפטיים המתאימים כנגד חברת הניהול.

מוטב תעשה הנתבעת אם תשתף פעולה באופן מוחלט עם הנציגות ותאפשר לה עיון וצילום של כל המסמכים המבוקשים על ידי התובעים, על מנת שיהיה בידי הנציגות לממש בפועל את זכות העיון של בעלי הדירות.

בנסיבות דנן, אף שהתביעה נדחתה ולא ניתן סעד אופרטיבי לתובעים, הרי שפסק הדין מכיר בזכותם לעיון במסמכים המבוקשים. לאור תוצאה זו ולאור ההסדר הדיוני אליו הגיעו הצדדים אינני מוצא מקום ליתן צו להוצאות.

המזכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום י"א אדר א תשע"ד, 11 פברואר 2014, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב